

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

NextSphere

Informativa privacy — Clienti (Host)

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Attar Samir, codice fiscale TTRSMR91E22L736W, partita IVA 04990030274, con sede in Via Guglielmo Ciardi 38, 30174 Mestre (VE), operante con il marchio NextSphere (di seguito, il «Titolare»), contattabile ai seguenti recapiti: privacy@nextsphere.it — posta elettronica certificata nextsphere@pec.it — sito www.nextsphere.it.

Non è stato designato un responsabile della protezione dei dati, non ricorrendo i presupposti dell'art. 37, par. 1, del Regolamento. La valutazione è documentata ed è riesaminata periodicamente.

2. Ambito della presente informativa

La presente informativa riguarda i trattamenti effettuati dal Titolare nei confronti dei Clienti che si registrano, attivano e utilizzano il servizio, dei loro referenti e collaboratori, dei soggetti che richiedono informazioni o assistenza nell'ambito del rapporto o in vista della sua conclusione.

Non riguarda invece il trattamento dei dati personali degli ospiti che utilizzano l'assistente digitale Lumo: rispetto a tali dati il Titolare agisce quale responsabile del trattamento per conto del Cliente, secondo l'Allegato Privacy/DPA, salvi i trattamenti a titolarità autonoma ivi delimitati. L'informativa rivolta agli ospiti è la Privacy Policy Guest, accessibile in ogni momento all'indirizzo www.nextsphere.it/legale e dal collegamento presente nel widget di Lumo. Non riguarda infine i trattamenti relativi ai visitatori del sito www.nextsphere.it che non siano Clienti, per i quali l'informativa è pubblicata all'indirizzo www.nextsphere.it/privacy-policy. Le previsioni della presente informativa relative alla registrazione, all'attivazione del servizio, alla fatturazione e ai pagamenti riguardano i soli Clienti.

3. Categorie di dati trattati

Nell'ambito del rapporto contrattuale e dell'utilizzo del sito il Titolare tratta, a seconda dei casi: dati identificativi e di contatto; credenziali di accesso; dati relativi alla struttura ricettiva e alle configurazioni del servizio; dati fiscali e di fatturazione, esito delle transazioni, piano attivo ed eventuali insoluti; contenuti delle comunicazioni di assistenza; dati di utilizzo dell'area riservata, log tecnici e dati relativi alla sicurezza; dati di navigazione e identificativi tecnici del sito.

Non sono richiesti né trattati, in relazione ai Clienti, dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

- registrazione, gestione dell'account, erogazione e configurazione del servizio, assistenza tecnica e gestione del rapporto contrattuale (base giuridica: esecuzione del contratto o di misure precontrattuali, art. 6, par. 1, lett. b);
- fatturazione, contabilità, adempimenti fiscali e gestione amministrativa dei pagamenti (base giuridica: obbligo di legge, art. 6, par. 1, lett. c, ed esecuzione del contratto, lett. b);
- sicurezza della piattaforma, monitoraggio, prevenzione di abusi e accessi non autorizzati, diagnosi e risoluzione di malfunzionamenti (base giuridica: legittimo interesse del Titolare, art. 6, par. 1, lett. f, e considerando 49);
- gestione delle richieste di informazioni e di assistenza, anche provenienti da soggetti non ancora clienti (base giuridica: esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell'interessato, art. 6, par. 1, lett. b, e legittimo interesse del Titolare);

- funzionamento e sicurezza del sito e degli strumenti tecnici presenti sul dispositivo (base giuridica: legittimo interesse del Titolare e art. 122 del d.lgs. 196/2003 per gli strumenti che operano sul terminale);
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria e stragiudiziale (base giuridica: legittimo interesse del Titolare, art. 6, par. 1, lett. f);
- adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compresa la gestione delle richieste degli interessati e delle violazioni (base giuridica: obbligo di legge, art. 6, par. 1, lett. c).

Il conferimento dei dati necessari alla registrazione, all'attivazione del servizio e alla fatturazione è obbligatorio: il rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di erogare il servizio.

Non sono svolte attività di marketing, profilazione o invio di comunicazioni promozionali. L'eventuale introduzione di tali attività richiederà l'aggiornamento della presente informativa e, ove necessario, il consenso dell'interessato.

5. Pagamenti

I pagamenti sono gestiti tramite il prestatore di servizi di pagamento Stripe (Stripe Payments Europe, Limited, partita IVA 12221650968, One Wilton Park, Wilton Place, Dublin 2, D02 FX04, Irlanda). Il Titolare non riceve né conserva i dati completi degli strumenti di pagamento, che sono trattati direttamente dal prestatore in ambiente protetto; il Titolare conserva l'esito delle transazioni, le fatture, il piano attivo e le informazioni amministrative correlate.

Il prestatore tratta i dati in parte per conto del Titolare e in parte quale autonomo titolare, per gli obblighi che gli derivano dalla normativa sui servizi di pagamento e in materia di antiriciclaggio, nonché per la prevenzione delle frodi: per tali trattamenti si rinvia alla relativa informativa, pubblicata all'indirizzo <https://stripe.com/it/privacy>.

6. Modalità del trattamento e misure di sicurezza

Il trattamento è effettuato in conformità ai principi di liceità, correttezza, trasparenza e minimizzazione, con strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento. I dati sono trattati da persone autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy, istruite in tal senso e vincolate alla riservatezza.

Le misure adottate comprendono, in particolare: cifratura del traffico in transito; autenticazione a più fattori richiesta a ogni accesso, sia amministrativo sia del Cliente; conservazione delle credenziali mediante funzione di derivazione dedicata; limitazione degli accessi secondo il principio del privilegio minimo e loro registrazione; segregazione logica dei dati per struttura; limitazione della frequenza delle richieste; copie di sicurezza cifrate, con procedura documentata di verifica periodica del ripristino; impiego nei soli ambienti di sviluppo e collaudo, separati dalla produzione, di dati sintetici e non di dati reali; procedure documentate di gestione delle violazioni. I dati a riposo nella base di dati non sono cifrati a livello di servizio: la cifratura a riposo è attuata sulle copie di sicurezza. La valutazione al riguardo, condotta ai sensi dell'art. 32, par. 1, del Regolamento e tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, è documentata in apposito verbale datato ed è messa a disposizione su richiesta.

Il Cliente è responsabile della custodia delle proprie credenziali e dell'attività svolta tramite il proprio account.

7. Periodo di conservazione

I dati sono conservati per il tempo necessario alle finalità per cui sono trattati e, successivamente, per il periodo occorrente ad adempiere agli obblighi di legge applicabili. In particolare:

Categoria di dati	Conservazione	Riferimento
Dati di account, della struttura e di configurazione	Durata del rapporto e 30 giorni successivi	Politica di conservazione, sez. B

Categoria di dati	Conservazione	Riferimento
Dati fiscali e di fatturazione	10 anni	Art. 2220 cod. civ. e normativa fiscale
Prova dell'accettazione contrattuale	Durata del rapporto e 10 anni successivi	Art. 2946 cod. civ.
Registrazioni degli accessi	12 mesi	Politica di conservazione
Log applicativi, tecnici e di sicurezza	periodo non superiore a sei mesi	Politica di conservazione
Comunicazioni di assistenza	24 mesi dalla chiusura della richiesta	Politica di conservazione
Richieste di contatto da soggetti non clienti	60 giorni	Politica di conservazione
Dati necessari alla tutela dei diritti	Durata della vicenda e dei termini di impugnazione	Art. 6, par. 1, lett. f
Strumenti tecnici sul dispositivo	Secondo l'informativa sui cookie del sito	Art. 122 Codice Privacy

8. Comunicazione dei dati

I dati possono essere trattati, per conto del Titolare e sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, dai seguenti fornitori: fornitore di hosting e infrastruttura, OVH (OVH SAS, partita IVA FR22424761419, 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix, Francia); fornitore di servizi di posta elettronica e dominio, Aruba S.p.A., Bibbiena (AR), Italia; fornitore di servizi di gestione dei consensi, CookieBot (Usercentrics A/S, partita IVA DK34624607, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Danimarca); fornitore di servizi di intelligenza artificiale, nei limiti del funzionamento del servizio, OpenAI (OpenAI Ireland Limited, numero di registrazione 737350, 1st Floor, The Liffey Trust Centre, 117-126 Sheriff Street Upper, Dublin 1, D01 YC43, Irlanda); consulente informatico incaricato dello sviluppo, della manutenzione e dell'assistenza tecnica (Aftene Gicu, partita IVA 04785910276, Via Monte Nero 20, 30171 Mestre (VE)); fornitore dei codici di verifica monouso inviati via SMS in fase di registrazione e a ogni accesso (Openapi S.p.A., partita IVA 12485671007, Viale Filippo Tommaso Marinetti 221, 00143 Roma).

I dati possono inoltre essere comunicati, nei limiti del necessario, a: consulenti fiscali e legali, che agiscono quali titolari autonomi nell'ambito dei rispettivi incarichi professionali; prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto indicato al punto 5; autorità competenti, nei casi previsti dalla legge.

L'elenco aggiornato dei fornitori che trattano dati per conto del Titolare è consultabile in ogni momento nell'area riservata, quale Allegato C dell'Accordo sul trattamento dei dati personali. I dati non sono venduti né ceduti a terzi per finalità commerciali.

9. Diffusione dei dati e trasferimento all'estero

Al di fuori dei casi indicati nella presente informativa, i dati personali non sono comunicati, diffusi, ceduti o altrimenti trasferiti a terzi per scopi estranei alle finalità sopra indicate.

I dati personali sono trattati e conservati, di regola, all'interno dello Spazio Economico Europeo. Qualora si renda necessario un trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali, esso avviene esclusivamente in presenza delle garanzie previste dagli artt. 44 e seguenti del Regolamento, quali una decisione di adeguatezza della Commissione europea ovvero le clausole contrattuali tipo approvate con decisione di esecuzione (UE) 2021/914, di cui l'interessato può ottenere copia o estremi scrivendo ai recapiti indicati al punto 1.

10. Strumenti tecnici presenti sul dispositivo

Il sito e l'area riservata utilizzano strumenti tecnici necessari al funzionamento, alla sicurezza e alla gestione della sessione. Il dettaglio, con l'indicazione delle finalità e della durata, è contenuto nell'informativa sui cookie pubblicata sul sito, generata e mantenuta aggiornata dallo strumento di gestione dei consensi indicato al punto 8. Per gli strumenti che non siano strettamente necessari alla prestazione del servizio richiesto dal visitatore il consenso è raccolto preventivamente ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 196/2003, con possibilità

di rifiuto e di revoca in ogni momento e senza conseguenze sull'accesso al sito. L'assistente digitale installato sul sito di una struttura ricettiva memorizza un proprio identificativo tecnico, facoltativo, descritto nella Privacy Policy Guest e nell'informativa sui cookie di quel sito: esso non è memorizzato dal presente sito e non figura pertanto nella relativa informativa.

11. Diritti dell'interessato e modalità di esercizio

In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, l'interessato può esercitare, nei limiti e alle condizioni previsti dal Regolamento, i seguenti diritti:

1. Diritto di accesso

L'interessato può ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni previste dall'art. 15 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, le finalità del trattamento e le categorie di dati trattati. Se richiesto, il Titolare fornirà una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

2. Diritto di rettifica

L'interessato può ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti e, tenuto conto delle finalità del trattamento, l'integrazione dei dati incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

3. Diritto alla cancellazione

L'interessato può ottenere dal Titolare la cancellazione dei propri dati personali, ove ricorra uno dei motivi previsti dall'art. 17 del Regolamento, tra cui, ad esempio, il venir meno della necessità dei dati rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti. Il Titolare non potrà procedere alla cancellazione qualora il trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

4. Diritto di limitazione del trattamento

L'interessato può ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, tra cui, ad esempio, in caso di contestazione dell'esattezza dei dati, ovvero qualora essi siano necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria pur non essendo più necessari al Titolare ai fini del trattamento.

5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e sia effettuato con mezzi automatizzati, l'interessato può richiedere di ricevere i dati personali forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, nonché di trasmetterli a un altro titolare del trattamento, ovvero richiedere che siano trasmessi direttamente dal Titolare, ove tecnicamente fattibile. Resta ferma la funzione di esportazione dei dati messa a disposizione nell'area riservata.

6. Diritto di opposizione

L'interessato può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In tal caso, il Titolare si asterrà dal trattare ulteriormente i dati, salvo che sussistano motivi legittimi prevalenti per procedere, ovvero il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

7. Diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali

Fermo restando ogni altro rimedio amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia avvenuto in violazione della normativa applicabile ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it.

I diritti sopra indicati possono essere esercitati mediante richiesta scritta da inviare ai recapiti del Titolare indicati al punto 1. Il Titolare fornisce riscontro senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dalla ricezione della richiesta, termine prorogabile di due mesi in caso di complessità o di numero delle richieste, dandone comunicazione motivata all'interessato entro il primo mese.

12. Modifiche della presente informativa

La presente informativa può essere aggiornata. La versione vigente, con la data di ultimo aggiornamento, è sempre disponibile sul sito e nell'area riservata; le modifiche sostanziali sono comunicate al Cliente con congruo anticipo.

